

Mandatsnotiz und Fristsache

1. Person und Ausgangslage

Mandant ist Eduard Klassen, geboren am 14.02.1959 in Karasuk, Gebiet Nowosibirsk. Er reiste am 17.09.1992 mit seiner Ehefrau Lidia und zwei Kindern nach Deutschland ein. Die Bescheinigung nach dem Bundesvertriebenengesetz liegt in Kopie vor; die Originale befinden sich nach Angabe des Mandanten bei den Rentenunterlagen im Keller.

Eduard Klassen war in der ehemaligen Sowjetunion Ingenieur für Kältetechnik im Kombinat SibChladProekt, zuletzt Gruppenleiter für technische Planung. In Deutschland erhielt er zunächst Sprachförderung, fand aber keine Anerkennung seines Abschlusses und arbeitete ab 1995 in der Poststelle der Möbelwerke Tönsbrink, später als Hausmeister im Klinikum Bielefeld-Mitte. Er spricht Deutsch alltagssicher, versteht amtliche Schreiben aber nur mit Hilfe seiner Tochter.

2. Aktueller Anlass

Die DRV Westfalen hat mit Bescheid vom 12.06.2026 die Kontenklärung teilweise abgeschlossen. Anerkannt wurden nur Beschäftigungszeiten 01.09.1976 bis 31.07.1981 als ungelernt-nahe Tätigkeit und 01.08.1981 bis 31.12.1986 als technische Angestelltenzeit. Die Zeiten 1987 bis 1992 wurden wegen unklarer Archivlage, fehlender Beitragsbestätigung und widersprüchlicher Übersetzung nur als glaubhaft gemacht geführt. Für Zeiten nach dem Zuzug ist alles unstreitig.

Zugang des Bescheids: 17.06.2026. Widerspruchsfrist läuft bis 17.07.2026. Der Mandant brachte am 27.06.2026 neue Übersetzungen, Fotos des Arbeitsbuchs und eine E-Mail seiner Cousine aus Nowosibirsk mit.

3. Rentenberaterlicher Arbeitsauftrag

Erstens soll der Widerspruch gegen die Kontenklärung vorbereitet werden. Zweitens ist eine sortierte Anlagenmappe für die DRV zu erstellen, die russische Originalangaben nur über beglaubigte Übersetzung, Transliteration und Fundstellenvermerk erklärt. Drittens muss geprüft werden, ob die Bewertung als technische Tätigkeit, die Sechstelkürzung wegen Glaubhaftmachung und die Begrenzung für Spätaussiedler jeweils getrennt angegriffen werden können.

Wichtig: Keine ausländerrechtliche Nebenberatung übernehmen. Die rentenberaterliche Arbeit bleibt bei Versicherungsverlauf, FRG-Bewertung, Nachweislast, Übersetzung, Widerspruch und späterer sozialgerichtlicher Klage.

DRV Bescheid zur Kontenklärung, Auszug

1. Bescheiddaten

Deutsche Rentenversicherung Westfalen, Versicherungsnummer 59 140259 K 045. Bescheid vom 12.06.2026, Zeichen 3120-KL-58/2026. Betreff: Feststellung von Versicherungszeiten nach Kontenklärung und Vormerkung von Zeiten nach dem Fremdrentengesetz.

2. Vormerkung Herkunftsgebiet

Zeitraum	Tätigkeit laut Unterlagen	Entscheidung der DRV	Begründung im Bescheid
01.09.1976 bis 30.06.1981	Studium und Laborassistentz	keine Beitragszeit, teilweise Anrechnungszeit offen	Hochschulbescheinigung nicht vollständig übersetzt
01.07.1981 bis 31.12.1986	Ingenieur im Kombinat SibChladProekt	Beitragszeit anerkannt	Arbeitsbuch und Archivbescheinigung deckungsgleich
01.01.1987 bis 31.08.1992	Projektgruppe Kälteanlagen Sibirien	nur glaubhaft gemacht	Archivnummer und Tätigkeitsbezeichnung weichen ab
01.09.1992 bis 31.12.1994	Eingliederung, Sprachkurs, Arbeitssuche	keine Beitragszeit	deutsche Nachweise fehlen

3. Streitige Bewertung

Die DRV ordnet die sowjetische Tätigkeit ab 1981 der Qualifikationsgruppe 3 und dem Wirtschaftsbereich allgemeine Industrie zu. Eine Einordnung als technische Fachkraft mit höherer Bewertungsgruppe werde nicht vorgenommen, weil die deutsche Anerkennung als Ingenieur nicht nachgewiesen sei. Der Mandant hält dem entgegen, dass die Tätigkeit tatsächlich ingenieurmäßig war und die Nichtanerkennung des Abschlusses in Deutschland nicht rückwirkend die Tätigkeit im Herkunftsgebiet entwerten dürfe.

4. Hinweise der Behörde

Der Bescheid verweist auf die Bewertung nach Tabellenwerten, die Kürzung glaubhaft gemachter Zeiten und die Begrenzung von Entgeltpunkten für bestimmte Zuzugsgruppen nach den Änderungen der 1990er Jahre. Die Behörde fordert bis 17.07.2026 eine geordnete Übersetzung des Arbeitsbuchs, eine Erläuterung der Archivsignaturen und eine Erklärung, ob in Russland oder Kasachstan Renten oder Erstattungen bezogen wurden.

Arbeitsbuch, transliterierter Auszug mit Übersetzungsvermerk

1. Übersetzungsvermerk

Beglaubigte Übersetzung aus der russischen Sprache, Übersetzerin Natalia Gerlach, Bielefeld, 24.06.2026. Die Originalseiten sind in kyrillischer Schrift geführt; für die Arbeitsakte werden nur Transliteration, deutsche Übersetzung und Fundstelle wiedergegeben. Stempel und Dienstsiegel sind im Original grau-blau und teilweise angeschnitten.

2. Auszüge

Seite	Transliterierter Eintrag	Deutsche Arbeitsübersetzung	Bemerkung
7	SibChladProekt, Otdel proektirovanija	Institut SibChladProekt, Abteilung Planung	Eintritt 01.07.1981
8	Inzhener po holodilnym ustanovkam	Ingenieur für Kälteanlagen	Lohnstufe 9, Unterschrift Petrow
11	Starshij inzhener gruppy Sever	Oberingenieur der Gruppe Nord	ab 01.03.1987, Stempel schlecht lesbar
13	Komandirovki: Tomsk, Kemerovo, Norilsk	Dienstreisen: Tomsk, Kemerowo, Norilsk	keine Unterbrechung, nur Reisevermerk
15	Uvolen v svjazi s vyezdom v Germaniyu	Ausscheiden wegen Ausreise nach Deutschland	31.08.1992

3. Auffälligkeiten

Der Eintrag 1987 trägt im Arbeitsbuch eine andere Archivnummer als die Bescheinigung aus dem Staatsarchiv Nowosibirsk. Nach Auskunft der Übersetzerin kann dies auf eine spätere Umstrukturierung des Kombinats zurückgehen. Der Mandant erinnert sich, dass die Projektgruppe Nord 1988 organisatorisch zum Werk Nowosibirsk-2 verschoben wurde, ohne dass der Arbeitsvertrag neu geschlossen wurde.

4. Offene Anlagen

Die Tochter will bis 08.07.2026 ein Foto der Rückseite Seite 11 und eine Vollmacht für die Archivnachfrage beschaffen. Die Übersetzerin empfiehlt, die russischen Dienststellenbezeichnungen in der Anlage einmal vollständig zu erläutern, weil die wörtliche Übersetzung den Rang der Tätigkeit unterschätzt.

Lebenslauf und Berufsabstieg nach Zuzug

1. Herkunftsberuf

Eduard Klassen studierte 1976 bis 1981 Kältetechnik am Technischen Institut Nowosibirsk. Abschlussarbeit: Energieeffiziente Kühlung von Lagerhallen für Fleischverarbeitung. Danach Tätigkeit bei SibChladProekt, zunächst als Ingenieur, später als Oberingenieur der Gruppe Nord. Die Gruppe plante Kühlanlagen für staatliche Betriebe in Tomsk, Kemerowo, Norilsk und kleinere Versorgungslager.

2. Deutschlandphase

Zeitraum	Tätigkeit	Unterlagenstand
09/1992 bis 03/1994	Sprachkurs, Arbeitsamt, Anerkennungsversuch	Teilnahmebescheinigung unvollständig
04/1994 bis 11/1995	Aushilfe Lager Möbelwerke Tönsbrink	Lohnsteuerkarte und zwei Entgeltabrechnungen
12/1995 bis 08/2006	Poststelle Möbelwerke Tönsbrink	Arbeitgeberbescheinigung vollständig
09/2006 bis 04/2024	Hausmeister Klinikum Bielefeld-Mitte	Versicherungsverlauf vollständig
05/2024 bis heute	Minijob Kirchenhaus Senne	Nebentätigkeit, Rentenbeitragsoption offen

3. Mandantenperspektive

Der Mandant schildert, dass er in Deutschland wegen Sprache, fehlender Anerkennung und familiärer Belastung keine Ingenieurstelle fand. Er meint, die DRV bestrafe ihn doppelt: Erst sei der Abschluss nicht genutzt worden, jetzt werde auch die frühere Ingenieurtätigkeit nicht voll gewertet. Er versteht die Kürzungs- und Begrenzungsregeln aus den 1990er Jahren nicht und befürchtet, dass seine Sibirienjahre praktisch verschwinden.

4. Arbeitsrichtung

Die Akte soll die Tatsachen nicht emotionalisieren, aber den Rang der Herkunftstätigkeit belegen: Tätigkeitsinhalt, Verantwortungsumfang, Dienstreisen, Archivsignatur, Qualifikation und Beitragsnähe. Für die rechtliche Prüfung sind Nachweis und Glaubhaftmachung strikt zu trennen.

Widerspruchsentwurf

1. Adressat und Antrag

An die Deutsche Rentenversicherung Westfalen. Namens und in Vollmacht von Herrn Eduard Klassen wird gegen den Bescheid vom 12.06.2026, zugegangen am 17.06.2026, Widerspruch eingelegt.

Beantragt wird, die Beschäftigungszeiten vom 01.07.1981 bis 31.08.1992 unter Berücksichtigung der tatsächlichen ingenieurmäßigen Tätigkeit, der durchgehenden Beschäftigung und der nachgereichten Übersetzungs- und Archivunterlagen neu festzustellen. Hilfsweise wird Akteneinsicht in die Tabellenbewertung, die Zuordnung der Qualifikationsgruppe und die Gründe der nur teilweisen Glaubhaftmachung beantragt.

2. Tatsachenvortrag

Herr Klassen war nicht lediglich technischer Hilfsangestellter. Das Arbeitsbuch weist ihn ab 01.07.1981 als Ingenieur für Kälteanlagen und ab 01.03.1987 als Oberingenieur der Gruppe Nord aus. Die Abweichung der Archivnummer erklärt sich nach gegenwärtigem Stand aus einer organisatorischen Umstellung des Kombinats. Eine ergänzende Archivbescheinigung wird nachgereicht.

3. Anlagenlogik

Anlage 1: Bescheinigung nach dem Bundesvertriebenengesetz. Anlage 2: beglaubigte Übersetzung Arbeitsbuch Seiten 7, 8, 11, 13 und 15. Anlage 3: Archivbescheinigung 1994. Anlage 4: E-Mail der Angehörigen zur Archivnachfrage. Anlage 5: Lebenslauf mit Tätigkeitsbeschreibung. Anlage 6: deutsche Arbeitgeberzeiten zur Plausibilisierung des Berufsbruchs.

4. Offene Rechtsfragen für die Begründung

Die Begründung soll nach Akteneinsicht nachgeschoben werden. Zu prüfen sind Nachweisqualität, Glaubhaftmachung mit Sechstelkürzung, Bewertung nach Qualifikationsgruppen, Tabellenzuordnung, Zuzugsstichtag, Entgeltpunktbegrenzung und Anrechnung einer möglichen ausländischen Leistung. Die Behörde wird gebeten, bis zur Entscheidung über die Übersetzungsnachreichung nicht abschließend über die Bewertung zu befinden.

Anlagenverzeichnis für Übersetzungsmappe

1. Mappe für die DRV

Anlage	Dokument	Sprache	Bearbeitungsstand	Zweck
1	Arbeitsbuch Seiten 7, 8, 11, 13, 15	Russisch	beglaubigte Übersetzung vorhanden	Beschäftigung und Tätigkeit
2	Archivbescheinigung Nowosibirsk 1994	Russisch	alte Übersetzung, neue Prüfung nötig	Beitrags- und Be- schäftigungsnac- hweis
3	Bescheinigung Umstrukturierung Kombinat	Russisch	noch anzufordern	Abweichende Archivnummer erklären
4	Diplom Kältetechnik	Russisch	Übersetzung von 1993 unscharf	Qualifikationsgru- ppe
5	Arbeitsamtsunter- lagen 1992 bis 1994	Deutsch	teilweise vorhanden	Eingliederungsp- hase
6	Deutsche Arbeit- geberbescheinigu- ngen	Deutsch	vollständig	Berufsbruch nach Zuzug

2. Qualitätsvermerk

Keine maschinelle Rohübersetzung verwenden. Jede Übersetzung braucht Seitenbezug, Stempelbeschreibung und Hinweis auf Namensvarianten Klassen, Klassen und Klassen Eduard Andrejewitsch. Bei unleserlichem Stempel nicht ergänzen, sondern als unleserlich markieren und über Archivbescheinigung plausibilisieren.

Klageraster für spätere Sozialgerichtsklage

1. Streitgegenstand

Mögliche Klage gegen einen Widerspruchsbescheid über Vormerkung und Bewertung von FRG-Zeiten. Gerichtlicher Schwerpunkt wäre nicht die allgemeine Lebensleistung, sondern die konkrete Feststellung, ob die streitigen Zeiträume nachgewiesen oder zumindest überwiegend wahrscheinlich sind und wie sie rentenrechtlich zu bewerten sind.

2. Beweisprogramm

Beweisthema	Beweismittel	Risiko
durchgehende Beschäftigung 1987 bis 1992	Arbeitsbuch, Archiv, Zeugen aus Nowosibirsk	Archivnummer weicht ab
ingenieurmäßige Tätigkeit	Diplom, Stellenbezeichnung, Projektliste	deutsche Anerkennung fehlt
keine ausländische Rentenzahlung	Erklärung Mandant, Behördenauskunft	Negativnachweis schwierig
Zuzugsstatus und Stichtag	BVFG-Bescheinigung, Meldebestätigung	Original muss gefunden werden

3. Vergleichsoption

Wenn die volle Nachweisqualität nicht erreichbar ist, könnte eine Anerkennung als glaubhaft gemachte Beschäftigungszeit mit besserer Qualifikationszuordnung wirtschaftlich sinnvoller sein als ein Streit nur um den Nachweisgrad. Diese Option erst nach Rentenproberechnung bewerten.

Datei: 05_archivanfrage_nowosibirsk_email.eml

Von	alina.klassen@example.invalid
An	kanzlei@example.invalid
Datum	Tue, 30 Jun 2026 09:14:00 +0200
Betreff	Archivantwort Nowosibirsk und Fotos Arbeitsbuch

Sehr geehrter Herr Rentenberater,

ich habe mit meiner Cousine Olga telefoniert. Sie war persönlich beim Archiv in Nowosibirsk. Dort sagt man, das Kombinat SibChladProekt sei 1988 in zwei Einheiten aufgeteilt worden, deshalb stehen zwei Archivnummern auf den Papieren. Olga kann eine Bescheinigung über die Umbenennung bekommen, aber nur wenn wir eine Vollmacht mit Apostille schicken.

Im Anhang wären eigentlich Fotos der Arbeitsbuchseiten 7, 8, 11, 13 und 15. Ich bringe sie morgen in Papierform vorbei, weil die Dateien sehr groß sind. Bitte prüfen Sie auch die Schreibweise: Im alten Pass steht Eduard Klassen mit drei s, im deutschen Ausweis nur Klassen. Die DRV hat daraus beim letzten Telefonat ein Problem gemacht.

Mein Vater sagt außerdem, dass er nie eine russische Altersrente beantragt hat. Er hat nur 2011 einmal ein Formular bekommen, aber nichts unterschrieben.

Mit freundlichen Grüßen

Alina Klassen

Datei: 06_frg_zeitenmatrix.csv

zeitraum	beleg	drv_bewertung	mandantenbehauptung	offene_aufgabe
1976-09 bis 1981-06	Institut und Studienbuch	Anrechnungszeit offen	Studium mit Laborassistenz	Studienbuchseite und Übersetzung prüfen
1981-07 bis 1986-12	Arbeitsbuch und Archiv	Qualifikationsgruppe 3	Ingenieurtätigkeit mit Lohnstufe 9	Tätigkeitsbeschreibung vertiefen
1987-01 bis 1992-08	Arbeitsbuch plus Archivbruch	nur glaubhaft gemacht	Oberingenieur Projektgruppe Nord	Umstrukturierungsbescheinigung beschaffen
1992-09 bis 1994-03	Arbeitsamt und Sprachkurs	keine Beitragszeit	Eingliederung und Sprachkurs	Anrechnungsfähigkeit getrennt prüfen
1995-12 bis 2006-08	Arbeitgeberbescheinigung	anerkannt	Poststelle Möbelwerke	keine Streitfrage
2006-09 bis 2024-04	Versicherungsverlauf	anerkannt	Hausmeister Klinikum	keine Streitfrage